

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מת"ז _____

תאריך הבחינה: 16/06/2025

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינת הסמכה לעריכת דין

מועד מיוחד – יוני 2025

חלק ב' – דין דיוני

מתכונת מקוצרת

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: **100 דקות**.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה **הנכונה ביותר**.
3. **לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.**
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה **לפני השעה 14:10**, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח **שזיהה אותו** ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין
חלק ב' – דין דיוני

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
 2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
 3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
 4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
 5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
 6. הבחינה כוללת 20 שאלות, מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי"). לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 20 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
 7. משך הבחינה - 100 דקות - 12:30 עד לשעה 14:10.
- נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן העולה על 15 דקות בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.**

4. הוראות לשימוש בדף התשובות:

- א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. **רק תשובה אחת** היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה **ביותר**. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, **אף אם** התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות **לאחראי על האולם** מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
5. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
 6. **אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.**

הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.

7. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.
8. מסירת הבחינה
- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (14:10 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. **את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציאו מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.**
- ג. **בתום הבחינה, בשעה 14:10 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.**
- ד. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.
9. משמעת בזמן הבחינה
- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי.** טלפון נייד - לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו) - צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה.**
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
10. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
11. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם באזור האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. נגד עו"ד לוי הוגש כתב קובלנה אחד לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ובו 4 פרקים בגין אישומים שונים. עו"ד לוי טוען כי כתב הקובלנה אינו תקין.

מה הדין?

- א. לא ניתן לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד.
- ב. אין כל מניעה לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד.
- ג. ניתן לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד אם האישומים מבוססים על עובדות דומות.
- ד. לא ניתן לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד ללא הסכמה של הנקבל.

-
2. דייגו, עולה חדש מוונצואלה, הגיע לארץ ומייד לקח הלוואה מובטחת במשכנתה וקנה דירה. דייגו התקשה להחזיר את ההלוואה, ועל כן נפתחו הליכי הוצאה לפועל לשם מימוש הדירה. דייגו פנה לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל סידור חלוף ל-36 חודשים. אומנם על פי תנאי שטר המשכנתה דייגו ויתר על סידור חלוף, אך כעת הוא טוען כי כאשר חתם על שטר המשכנתה לא ידע כלל עברית ואף אחד לא הסביר לו על מה הוא חותם ועל מה הוא מוותר.
- האם יכול דייגו לקבל סידור חלוף לתקופה שהוא מבקש?**

- א. במקרה של מימוש משכנתה אין אפשרות לרשם להעניק סידור חלוף לתקופה העולה על 18 חודשים.
- ב. במקרה של מימוש משכנתה, אם הנסיבות מצדיקות זאת, מוסמך הרשם להעניק סידור חלוף לתקופה העולה על 18 חודשים, אך לכל היותר ל-31 חודשים.
- ג. לרשם שיקול דעת להעניק סידור חלוף לתקופה המבוקשת אם יש סיבות אישיות מיוחדות, אבל חוסר ידע בשפה אינו יכול להיות עילה לבקשה.
- ד. אם דייגו יכול להוכיח שהוא לא הבין על מה הוא חתם עקב קשיי שפה, לרשם שיקול דעת להעניק סידור חלוף מעבר לזמן שנקבע בחוק.

-
3. ערוץ "עוד ועו"ד" בטלוויזיה פרסם כתבה אשר ממנה עלה שעו"ד פלוני ביצע עבירה אתית. במסגרת הכתבה לא ניתנה לעו"ד פלוני הזדמנות להגיב לטענות בכתבה.

האם רשאית ועדת האתיקה לפתוח בעקבות כתבה זו בהליך בירור משמעתי נגד עו"ד פלוני?

- א. כן, ובלבד שבכתבה הובאו ראיות מוצקות וחד-משמעיות המבססות ביצוע עבירה אתית.
- ב. לא, מאחר שלא ניתנה לעו"ד פלוני הזדמנות להגיב לטענות בכתבה.
- ג. כן. הליך משמעתי יכול להינקט גם ללא תלונה.
- ד. לא. הליך משמעתי יכול להינקט רק בעקבות תלונה.

4. שגיא הגיש לבית משפט השלום תביעה על סך 38,000 ש"ח נגד חברת הסלולר "למון" בגין גביית יתר.

מה הדין?

- א. לא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.
- ב. לא יאוחר מ- 45 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.
- ג. לא יאוחר מ- 60 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.
- ד. בנסיבות העניין לא ניתן למנות מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.

5. ישראל תקף את יהודה תקיפה שבעקבותיה איבד יהודה את זיכרונו. בתביעה האזרחית שהגיש יהודה הוצגה ראיה יחידה – עדותו של עובר אורח שראה את התקיפה. ישראל הפסיד במשפט וערער על כך. הערעור הסתמך על הטענה שלא ניתן לקבל תביעה על בסיס עדות יחידה.

מה דין הערעור?

- א. הערעור יתקבל – במצב של גרסה מול גרסה לא ניתן לקבוע שהורם נטל הראיה.
- ב. הערעור יתקבל – ניתן לקבל תביעה על סמך עדות יחידה אך ורק אם פורטו נימוקים לכך.
- ג. הערעור יידחה – ערכאת ערעור אינה מתערבת בממצאים עובדתיים.
- ד. הערעור יידחה – בעניין המדובר ניתן לקבל תביעה על סמך עדות יחידה.

6. השוטר אזולאי פגש בריצ'רד, דייר רחוב מוכר, כשהוא מתהלך ובידו שקית שבה מצויים מכשיר טלפון סלולרי חדש, מחשב לוח ואוזניות בלוטות' יוקרתיות. ריצ'רד נלקח לתחנת המשטרה ובה נחקר כיצד הגיעו לידי המכשירים היקרים, וטען שקיבלם במתנה מזר מסתורי שנהג במכונית ספורט חדישה. החפצים הוחרמו על ידי השוטר ונלקחו למשמורת בתחנה. ארגון סיוע משפטי לדרי רחוב הגיש בקשה לבית המשפט להורות על השבת החפצים לריצ'רד, וזה נעתר לבקשה חרף התנגדות התביעה המשטרתית. המשטרה מבקשת למנוע את השבת החפצים לידי של ריצ'רד.

מה הדין?

- א. על התביעה המשטרתית להגיש ערר לבית המשפט המחוזי שידון בו בדן יחיד. על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לבקש רשות לערור לפני בית המשפט העליון, שידון בה בדן יחיד.
- ב. על התביעה המשטרתית להגיש ערר לנשיא בית משפט השלום במחוז שבו נתפס החפץ. על החלטתו ניתן להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט המחוזי שידון בה ב-3 שופטים והחלטתו תהיה סופית.
- ג. על התביעה המשטרתית להגיש ערר לבית המשפט המחוזי שידון בו ב-3 שופטים והחלטתו תהיה סופית.
- ד. על התביעה המשטרתית להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט המחוזי שידון בה בשופט אחד. על החלטתו ניתן להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון.

7. שירי, בת 20, נפגעת אלימות. היא מבקשת כי חברתה הטובה תהיה נוכחת בחקירה שלה בגוף החוקר.

מה הדין?

- א. שירי זכאית לכך אלא אם כן סבר הקצין הממונה כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.
- ב. שירי אינה זכאית לכך, אבל זכאית שעורך דינה יהיה נוכח איתה בחקירה.
- ג. שירי אינה זכאית לכך, שכן היא נפגעת עבירת אלימות ולא עבירת מין.
- ד. שירי זכאית לכך, ונדרש צו של בית המשפט כדי למנוע זאת ממנה.

8. שמעון בעלים של דירה המושכרת בדיירות מוגנת זה שנים רבות לראובן. לשמעון נודע כי ראובן, שהוא אדם מבוגר ונזקק לסיוע, עזב את הדירה ועבר להתגורר דרך קבע אצל קרובת משפחה. שמעון מעוניין להגיש תביעה לפינוי (סילוק יד) נגד ראובן בעילה של נטישת הדירה המושכרת בדיירות מוגנת.

לאיזו ערכאה תוגש התביעה?

- א. בית משפט השלום.
- ב. בית הדין לשכירות.
- ג. בית המשפט המחוזי.
- ד. בית הדין לשכירות או בית משפט השלום, לפי בחירת בעלי הדירה התובע (סמכות מקבילה).

9. לאחר שנאשם צפה בקלטת של חקירת המתלוננת נגדו בת ה-10, הוא מעוניין לקבל תמליל של החקירה והעתק של הקלטת.

מה הדין?

- א. הנאשם אינו רשאי לקבל את תמליל החקירה או העתק של הקלטת.
- ב. הנאשם רשאי לקבל את תמליל החקירה, ואולם לא רשאי לקבל העתק של הקלטת אלא רק מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- ג. הנאשם רשאי לקבל את תמליל החקירה והעתק של הקלטת.
- ד. הנאשם רשאי לקבל את תמליל החקירה מטעמים מיוחדים שיירשמו אך לא העתק של הקלטת.

10. רונית הגישה בקשה ליישוב סכסוך נגד בעלה. מאחר שמדובר בזוג עתיר נכסים ועסקים פעילים יש צורך במומחים להערכת שווי הרכוש המשותף בהליך יישוב הסכסוך.

אם ימונו מומחים, מה הדין בנוגע לחוות הדעת שייתנו?

- א. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך לא תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל.
- ב. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל.
- ג. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל אלא אם מדובר במומחים שימנה בית המשפט לבקשת הצדדים.
- ד. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך לא תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל אלא אם יקבעו הצדדים במפורש את החיסיון במסגרת ההסכמות ביניהם.

11. בית משפט השלום בתל אביב דחה את בקשתה של שרית לאישור הסדר חוב בהליך חדלות פירעון.

כיצד יכולה שרית לגרום לשינוי ההחלטה?

- א. בדרך של ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
- ב. בדרך של בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לא ניתן להגיש ערעור בזכות או ברשות על פסק דינו.
- ג. בדרך של ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
- ד. בדרך של בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

12. רונית וחיים הם אחים המסוכסכים ביניהם בנוגע לאופן חלוקת עיזבון אביהם המנוח. האחים החליטו מיוזמתם להפנות את הסכסוך שביניהם להליך של בוררות בפני כב' שופט בית משפט השלום (בדימוס) מר ישראל. הבורר נתן לאחרונה פסק בוררות, ורונית רוצה להגיש בקשה לביטולו.

לאיזו ערכאה תוגש הבקשה לביטול פסק הבוררות?

- א. בית המשפט המחוזי.
- ב. בית משפט השלום.
- ג. בית המשפט לענייני משפחה.
- ד. בית המשפט המחוזי או בית משפט השלום, בהתאם לשווי העיזבון (עד 2.5 מיליון ש"ח - לבית משפט השלום, מעל 2.5 מיליון ש"ח - לבית המשפט המחוזי).

13. איזה מן ההיגדים הבאים מבטא באופן המדויק ביותר את הדין הנוגע לזכות הנאשם לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה, המצוי בידי צד שלישי שאינו התביעה?

- א. חומר שאינו מצוי בידי התביעה כלל אינו יכול להיחשב חומר חקירה ולכן אינו נכלל במסגרת החומר בו יש לנאשם זכות לעיין.
- ב. יש לנאשם זכות לעיין בחומר חקירה המצוי בידי צד שלישי, ולבית המשפט סמכות לצוות על מתן האפשרות לעיין בחומר חקירה כאמור רק אם המחזיק בחומר נתן את הסכמתו לכך.
- ג. יש לנאשם זכות לעיין בחומר חקירה המצוי בידי צד שלישי אם יש תקווה או השערה שיהא בו כדי לסייע להגנת הנאשם, ולבית המשפט סמכות לצוות על מתן האפשרות לעיין בו, אך לא על תפיסתו והעברתו לנאשם.
- ד. יש לנאשם זכות לעיין בחומר חקירה המצוי בידי צד שלישי אם יש יסוד של ממש להנחה שיהא בו כדי לסייע להגנת הנאשם, ולבית המשפט סמכות לצוות על מתן האפשרות לעיין בו, לרבות על ידי תפיסתו והעברתו לנאשם.

14. פרקליטות המדינה חתמה על הסדר טיעון עם נאשם. ההסדר נחתם באישור המשנה לפרקליט המדינה. פרקליט המדינה החליט לחזור מהחלטת המשנה ולבטל את הסדר הטיעון קודם שהוצג על ידי התביעה לבית המשפט.

מה הדין?

- א. מתוקף היותו בכיר יותר, לפרקליט המדינה סמכות מינהלית טבועה לשנות בכל מקרה את החלטות הכפופים לו, לרבות במקרה המתואר.
- ב. פרקליט המדינה אינו רשאי לשנות את ההחלטה לאחר שההסכם נחתם ונמסר לנאשם.
- ג. פרקליט המדינה רשאי לשנות את ההחלטה רק בתיאום עם באי כוחו של הנאשם.
- ד. פרקליט המדינה רשאי לשנות את ההחלטה בשל גילוי של נסיבות חדשות או בשל שגיאה שלא ניתן להשלים איתה בהחלטה הקודמת הפוגעת באינטרס הציבורי.

15. שמעון הועמד לדין בגין מעשה אלימות שביצע בראובן בעת ששהו בביתו של שמעון. באותה עת הייתה אימו של שמעון אף היא בבית. התביעה כללה את האם ברשימת עדי התביעה, והודעתה במשטרה הוגשה לבית המשפט בהסכמת הצדדים. התביעה טוענת שאין לקבל את גרסת האם. שמעון טוען כי לאור היותה עדת תביעה ולאור הגשת הודעתה במשטרה בהסכמה, התביעה אינה יכולה לטעון נגד עדותה.

מה הדין?

- א. למרות היותה ברשימת עדי התביעה ולמרות הגשת הודעתה במשטרה בהסכמה, רשאית התביעה לטעון נגד עדות האם בבית המשפט ונגד האמור בהודעתה במשטרה.
- ב. התביעה רשאית לטעון נגד עדות האם בבית המשפט, אך לא נגד האמור בהודעתה במשטרה שהוגשה בהסכמה.
- ג. התביעה רשאית לטעון נגד הודעת האם במשטרה, אך אינה רשאית לטעון נגד עדותה בבית המשפט.
- ד. התביעה אינה רשאית לטעון נגד עדות האם בבית המשפט, וכן אינה רשאית לטעון נגד האמור בהודעתה במשטרה.

16. איזה מבין המשפטים הבאים מתאר נכון את השפעת הקביעה לגבי החלטה שיפוטית של רשם (שאינו בכיר) של בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי שהינה "פסק דין" או "החלטה אחרת" על אופן הערעור עליה?

- א. אם ההחלטה תסווג כפסק דין הערעור עליה בזכות לערכאה גבוהה יותר, ואם תסווג כהחלטה אחרת הערעור עליה ברשות לערכאה גבוהה יותר.
- ב. אם ההחלטה תסווג כפסק דין הערעור עליה ברשות לערכאה גבוהה יותר, ואם תסווג כהחלטה אחרת הערעור עליה ברשות לערכאה שבה הוא משמש רשם.
- ג. אם ההחלטה תסווג כפסק דין הערעור עליה בזכות לערכאה גבוהה יותר, ואם תסווג כהחלטה אחרת הערעור עליה בזכות לערכאה שבה הוא משמש רשם.
- ד. אם מדובר ברשם בית משפט השלום, הערעור על כל סוג של החלטה הוא בזכות לבית המשפט המחוזי. אם מדובר ברשם של בית המשפט המחוזי, הערעור על פסק דין הוא ברשות לבית המשפט העליון, והערעור על החלטה אחרת הוא ברשות לבית המשפט שבו הוא משמש רשם.

17. להלן 3 החלטות: החלטה המוחקת ערעור עקב אי-הגשה במועד (החלטה א'), החלטה המוחקת ערעור עקב אי-הפקדת ערובה (החלטה ב'), החלטה המוחקת ערעור עקב אי-תשלום האגרה (החלטה ג').

איזה מבין המשפטים הבאים מבטא נכון את מעמדן של החלטות אלה?

- א. החלטה א' היא פסק דין, ואילו החלטות ב' ו-ג' הן "החלטה אחרת".
- ב. החלטות א' ו-ב' הן פסק דין, ואילו החלטה ג' היא "החלטה אחרת".
- ג. כל 3 החלטות הן פסק דין מאחר שמדובר בערעור.
- ד. כל 3 החלטות הן "החלטה אחרת" אף שמדובר בערעור.

18. נגד פנחס מתנהל תיק הוצאה לפועל. פנחס הוכר כחייב משלם על פי צו התשלומים. לאחרונה מתקשה פנחס לעמוד בתשלומים החודשיים, ומזה חודשיים מפגר בתשלומים החודשיים. פנחס קיבל הודעה מלשכת ההוצאה לפועל שהרכב המעוקל יועמד למכירה אם לא ישלם את מלוא החוב. פנחס חושב שיש כאן טעות ולא ייתכן שייקחו ממנו את הרכב.

האם הוא צודק?

- א. פנחס טועה. גם אם חייב מוכרז כחייב משלם על פי צו תשלומים ניתן לעקל את רכבו ובהמשך להעמידו למכירה.
- ב. פנחס טועה. פיגור בשני תשלומים מאפשר לזוכה לחדש הליכי עיקול ומימוש רכב.
- ג. פנחס צודק משום שרק פיגור ב- 6 תשלומים רצופים ממועד ההכרה כחייב משלם מאפשר לבטל את המעמד של חייב משלם.
- ד. פנחס צודק משום שנדרש פיגור ב- 3 תשלומים בשנה ממועד ההכרה כחייב משלם כדי לאפשר לבטל את המעמד של חייב משלם.

19. מהם התנאים שחוק ההוצאה לפועל קובע כדי לאפשר הוצאת מיטלטלין מעוקלים מביתו של החייב שמשמשים אותו לעסקו?

- א. שווי המיטלטלין הוא לפחות 2,500 ש"ח וחלפו לפחות 21 ימים ממועד האזהרה.
- ב. שווי המיטלטלין הוא לפחות 5,000 ש"ח וחלפו לפחות 6 חודשים ממועד האזהרה.
- ג. גובה החוב הוא לפחות 5,000 ש"ח וחלפו לפחות 90 ימים ממועד האזהרה.
- ד. גובה החוב הוא לפחות 2,500 ש"ח וחלפו לפחות 6 חודשים ממועד האזהרה.

20. יורם נפל בעת הליכתו על המדרכה בעיר רמת גן לאחר שנתקל במכסה של בור ביוב שבלט כלפי חוץ באופן לא תקני. כתוצאה מהנפילה שבר יורם את צוואר הירך. יורם מעוניין להגיש תביעה נזיקית נגד עיריית רמת גן.

להיכן עליו להמציא את כתב התביעה?

- א. ללשכת מנכ"ל העירייה.
 - ב. ללשכת ראש העיר או מנכ"ל העירייה.
 - ג. ללשכת מנכ"ל העירייה או למשרד היועץ המשפטי של העירייה.
 - ד. ללשכת ראש העיר או למשרד היועץ המשפטי של העירייה.
-